

Spettabile

SIEM S.R.L.

Via Maccari 2 - 60131 Ancona (AN)

C.f.: 00325350429

Pec:

Spettabile

SPV SIEM S.R.L.

Sede:

C.f.:

Pec:

Alla cortese attenzione degli Organi Amministrativi

Verona,

Oggetto: Proposta di incarico per l'emissione della relazione prevista dall'art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile, da allegare al progetto di fusione per incorporazione di SPV SIEM S.r.l. in SIEM S.r.l. (fusione inversa a seguito di acquisizione con indebitamento)

Egregi Signori,

facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporre la nostra proposta per l'emissione della relazione prevista dall'art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile, secondo le caratteristiche e le condizioni di seguito esposte.

Per quanto ci avete rappresentato e per quanto risulta dalla documentazione ricevuta:

- SPV SIEM S.r.l. (di seguito anche la “Società Acquirente”), società veicolo costituita in data 14/05/2026, ha acquisito l'intera partecipazione al capitale di SIEM S.r.l. (di seguito anche la “Società Obiettivo” e, congiuntamente alla Società Acquirente, le “Società”), iscritta nella propria situazione contabile al 30/06/2026 per Euro 9.000.000; l'acquisizione è stata finanziata mediante mezzi propri per Euro 2.010.000 (capitale sociale e versamenti in conto capitale) e mediante ricorso all'indebitamento verso VECTON S.p.A. per Euro 7.330.000, con fonti eccedenti il valore di iscrizione della partecipazione destinate alle esigenze di cassa della società veicolo e agli oneri dell'operazione;
- VECTON S.p.A., società controllante della Società Acquirente, ha finanziato l'acquisizione mediante il debito sopra indicato, iscritto tra i debiti verso imprese controllanti; è previsto che, per effetto dell'operazione e comunque entro la fine dell'esercizio, VECTON S.p.A. subentri a SPV SIEM S.r.l. quale socio di controllo diretto di SIEM S.r.l., secondo quanto sarà meglio descritto nel progetto di fusione e nella relazione dell'organo amministrativo;
- dal bilancio della Società Obiettivo al 31/12/2025 risulta inoltre l'approvazione, in data 16/02/2026, di un progetto di scissione parziale in favore della controllante Kalisa Srl, finalizzato alla separazione del patrimonio immobiliare dall'attività operativa; dello stato di attuazione e degli effetti di tale operazione sul perimetro patrimoniale della Società Obiettivo si terrà conto nell'esame del piano economico e finanziario;
- gli organi amministrativi delle due Società intendono procedere alla fusione per incorporazione di SPV SIEM S.r.l. in SIEM S.r.l. (c.d. fusione inversa); per effetto della fusione, il patrimonio della Società Obiettivo verrà a

costituire garanzia generica e fonte di rimborso del debito contratto per l'acquisizione della stessa.

L'operazione rientra pertanto nella fattispecie della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento disciplinata dall'art. 2501-bis del Codice Civile (c.d. merger leveraged buy out), che richiede, tra l'altro:

- che il progetto di fusione indichi le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione (comma 2);
- che la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies c.c. indichi le ragioni che giustificano l'operazione e contenga un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere (comma 3);
- che la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. attesti la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del comma 2 (comma 4);
- che al progetto sia allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente (comma 5).

La scrivente REVILAW S.p.A., in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società Obiettivo SIEM S.r.l., è pertanto legittimata al rilascio della relazione di cui all'art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile. L'emissione della relazione presuppone che, alla data della stessa, la scrivente rivesta la qualifica di soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società Obiettivo; l'eventuale rinnovo dell'incarico di revisione legale, ove necessario, sarà oggetto di separata deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

Oggetto della proposta è:

- la predisposizione e l'emissione della relazione prevista dall'art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile, da allegare al progetto di fusione per incorporazione di SPV SIEM S.r.l. in SIEM S.r.l., avente ad oggetto l'esame del piano economico e finanziario contenuto nella relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 3, del Codice Civile e l'espressione di conclusioni circa la ragionevolezza delle ipotesi poste a suo fondamento e la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, con riguardo alla capacità della società risultante dalla fusione di far fronte all'indebitamento con le risorse finanziarie indicate nel progetto di fusione ai sensi del comma 2;
- l'esame, a tal fine, delle ipotesi e degli elementi posti a fondamento del piano economico e finanziario e della documentazione di supporto;
- la consegna della relazione in tempo utile per gli adempimenti pubblicitari relativi al progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter, terzo comma, del Codice Civile, indicativamente entro il _____.

Restano espressamente esclusi dall'incarico: la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio e sulla ragionevolezza di cui agli artt. 2501-sexies e 2501-bis, comma 4, del Codice Civile (di competenza dell'esperto all'uopo designato); ogni valutazione d'azienda o di partecipazioni; ogni giudizio sulla convenienza economica dell'operazione per i soci e per i terzi; la revisione delle situazioni patrimoniali di fusione ex art. 2501-quater del Codice Civile; ogni consulenza fiscale o legale sull'operazione.

1. Natura dell'incarico

L'incarico costituisce un servizio di attestazione avente ad oggetto informazioni finanziarie prospettiche e sarà svolto avendo a riferimento la prassi professionale in materia e, in particolare, i criteri di verifica delle informazioni finanziarie prospettiche di cui al principio internazionale ISAE 3400 (The Examination of Prospective Financial Information), in quanto applicabile, nonché gli orientamenti elaborati dalla prassi professionale in tema di relazione del revisore ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile.

Le verifiche saranno dirette a concludere: (i) se sia o meno pervenuto alla nostra attenzione alcun elemento che ci faccia ritenere che le ipotesi poste a base del piano economico e finanziario non forniscano, alla data della relazione,

una base ragionevole per le indicazioni contenute nel progetto di fusione circa le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione; (ii) se il piano sia stato correttamente predisposto sulla base di tali ipotesi e con criteri contabili coerenti con quelli utilizzati per la redazione dei bilanci delle Società partecipanti alla fusione.

Attesa la natura prospettica delle informazioni esaminate, l'incarico non può spingersi sino ad esprimere un giudizio sulla effettiva realizzabilità degli eventi futuri ipotizzati: i risultati effettivi potranno differire, anche significativamente, da quelli previsti, poiché gli eventi ipotizzati potrebbero non verificarsi ovvero verificarsi in misura diversa da quella prevista. La nostra relazione non costituirà pertanto garanzia, neppure implicita, del raggiungimento dei risultati indicati nel piano né del rimborso dell'indebitamento.

In funzione delle evidenze acquisite, le conclusioni della relazione potranno essere anche con rilievi o negative, ovvero potremo dichiarare l'impossibilità di esprimere conclusioni; in tali casi ne discuteremo preventivamente con gli organi amministrativi, fermo restando che la relazione sarà emessa nella forma richiesta dalle circostanze e che i corrispettivi resteranno dovuti per l'attività svolta.

2. Modalità di svolgimento

Il lavoro comprenderà, tra l'altro, le seguenti attività:

- acquisizione della conoscenza dell'operazione, della struttura dell'acquisizione e delle relative fonti di finanziamento, anche mediante colloqui con la direzione e con i consulenti delle Società;
- lettura del progetto di fusione, delle relazioni degli organi amministrativi di cui agli artt. 2501-quinquies e 2501-bis, comma 3, del Codice Civile e della documentazione relativa all'indebitamento contratto per l'acquisizione;
- esame del piano economico e finanziario: orizzonte temporale, ipotesi e assunzioni sottostanti, coerenza interna, coerenza con l'andamento storico risultante dai bilanci della Società Obiettivo e dalla situazione contabile della Società Acquirente (tenuto conto delle discontinuità di perimetro derivanti da operazioni straordinarie, ivi inclusa la scissione parziale di cui in premessa), congruenza dei flussi di cassa prospettici rispetto al servizio del debito (rimborso del capitale e pagamento degli interessi), anche mediante il ricorso a indici di sostenibilità e ad analisi di sensitività;
- verifica della correttezza aritmetica del piano e della sua corretta elaborazione sulla base delle ipotesi formulate;
- esame degli eventi successivi intervenuti sino alla data della relazione, nella misura in cui siano rilevanti rispetto alle conclusioni;
- acquisizione di una lettera di attestazione sottoscritta dagli organi amministrativi delle Società.

L'incarico sarà svolto in coordinamento con le attività dell'esperto incaricato della relazione di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile, ferma restando l'autonomia delle rispettive conclusioni.

3. Responsabilità degli Organi Amministrativi

La redazione del progetto di fusione, con l'indicazione delle risorse finanziarie previste ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 2, del Codice Civile, della relazione di cui al comma 3 e del piano economico e finanziario ivi contenuto, ivi comprese le ipotesi e le assunzioni sottostanti, compete in via esclusiva agli organi amministrativi delle Società partecipanti alla fusione, i quali sono altresì responsabili della completezza e dell'attendibilità della documentazione e delle informazioni che ci verranno messe a disposizione.

Il progetto di fusione, le relazioni degli organi amministrativi, il piano economico e finanziario e la documentazione di supporto dovranno esserci messi a disposizione con congruo anticipo e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per la consegna della relazione. Eventuali modifiche successive del progetto o del piano comporteranno l'aggiornamento delle nostre verifiche, con le conseguenze di cui al successivo punto 5.

4. Relazione, utilizzo e circolazione

A conclusione del lavoro emetteremo una relazione ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile, destinata ad essere allegata al progetto di fusione e ad essere resa pubblica nell'ambito degli adempimenti previsti dagli artt. 2501-ter, terzo comma, e 2501-septies del Codice Civile; a tali fini ne autorizziamo sin d'ora il deposito e la pubblicazione.

Ogni utilizzo della relazione diverso da quello sopra indicato, ovvero la sua riproduzione parziale, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla scrivente. La relazione sarà riferita alla data della sua emissione: non assumiamo alcun obbligo di aggiornarla per eventi o circostanze successivi, salvo separato incarico.

5. Personale impiegato, tempi e corrispettivi

La determinazione dei tempi e dei corrispettivi relativi all'incarico oggetto della presente proposta è stata effettuata considerando la dimensione e la complessità dell'operazione, l'ammontare dell'indebitamento e le più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie delle Società partecipanti alla fusione, la preparazione tecnica e l'esperienza che il lavoro richiede e la necessità di assicurare un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo.

Il responsabile dell'incarico è il Dott.

Il riesame della qualità dell'incarico è affidato a

Il team di lavoro è composto da:

Il riepilogo delle stime dei tempi di lavoro e dei relativi corrispettivi risulta essere il seguente:

Corrispettivi	Ore	Euro
a) Comprensione dell'operazione ed esame della documentazione di fusione		
b) Esame del piano economico-finanziario e analisi di sostenibilità dell'indebitamento		
c) Predisposizione ed emissione della relazione ex art. 2501-bis, comma 5, c.c.		
TOTALE		

La stima si basa su una tariffa oraria media di Euro , determinata in ragione della prevalenza di ore di partner e manager richiesta dall'incarico.

I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all'esame di una sola versione definitiva del progetto di fusione e del piano economico e finanziario. Eventuali versioni successive del piano, modifiche del progetto di fusione, ritardi nella messa a disposizione della documentazione o estensioni delle verifiche rese necessarie per fatti nuovi saranno addebitati a consuntivo sulla base delle ore aggiuntive effettivamente svolte, alla tariffa oraria media indicata nella tabella che precede, previa comunicazione alle Società. I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale delle Società per la messa a disposizione di dati, documenti ed elaborazioni.

6. Altre spese e modalità di fatturazione

I corrispettivi sopra indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per l'incarico in oggetto e non comprendono le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro (viaggi, vitto e alloggio), che verranno addebitate alle Società nella stessa misura in cui sono sostenute. Saranno inoltre addebitate le spese accessorie relative a tecnologia, banche dati, software e servizi di segreteria e comunicazione, nella misura forfettaria del 5% degli onorari fatturati, oltre IVA.

La fatturazione dei corrispettivi avverrà: quanto al 50%, all'accettazione della presente proposta; quanto al residuo 50%, alla consegna della relazione, oltre spese ed IVA. Il pagamento dovrà essere

effettuato a 30 giorni data fattura tramite ricevuta bancaria a scadenza. I corrispettivi saranno fatturati a

Si segnala che i corrispettivi relativi al presente incarico dovranno essere indicati nella nota integrativa del bilancio tra i corrispettivi spettanti al revisore legale per gli altri servizi di verifica svolti, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 16-bis, del Codice Civile.

7. Indipendenza e riservatezza

La scrivente ha valutato preventivamente, ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. n. 39/2010, la compatibilità dell'incarico con la funzione di revisione legale esercitata nei confronti della Società Obiettivo, trattandosi di servizio di attestazione previsto dalla legge in capo al soggetto incaricato della revisione legale. Il corrispettivo pattuito non è in alcun modo subordinato all'esito dell'operazione né condizionato al contenuto delle conclusioni della relazione.

Manterremo il riserbo più assoluto sulle informazioni acquisite nel corso dell'incarico, che saranno utilizzate esclusivamente per le finalità dello stesso, fermi gli obblighi di legge. Le carte di lavoro predisposte nel corso dell'incarico rimarranno di nostra esclusiva proprietà e saranno conservate secondo i termini di legge.

8. Limitazione di responsabilità, recesso e foro competente

La responsabilità della scrivente per i danni eventualmente derivanti dall'esecuzione dell'incarico, salvi i casi di dolo o colpa grave, non potrà eccedere un importo pari a tre volte il corrispettivo pattuito. Le Società si impegnano a manlevare la scrivente da pretese di terzi conseguenti a utilizzi della relazione non autorizzati o difformi da quelli previsti al punto 4.

Qualora emergano circostanze che non consentano il completamento dell'incarico o l'emissione della relazione (ivi inclusa la mancata messa a disposizione della documentazione necessaria), la scrivente ne darà tempestiva comunicazione alle Società, con diritto al corrispettivo maturato per il lavoro svolto sino a tale data. Per ogni controversia relativa alla presente proposta è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti per l'opportunità offertaci e ribadire il nostro vivo interesse professionale per l'assegnazione dell'incarico, che svolgeremo con la massima cura. Vorrete quindi comunicarci per iscritto la Vostra determinazione in ordine al conferimento dell'incarico, sulla base delle deliberazioni dei rispettivi organi competenti, restituendoci la presente proposta firmata per accettazione da entrambe le Società.

Con i migliori saluti

Dott.

REVILAW S.p.A.

Per accettazione:

SIEM S.R.L.

Data

Timbro e Firma

SPV SIEM S.R.L.

Data

Timbro e Firma

Per accettazione specifica, in quanto ciò possa occorrere, dei punti n. 4 (utilizzo e circolazione della relazione) e n. 8 (limitazione di responsabilità, manleva, interruzione dell'incarico e foro competente) della presente proposta, per quanto espressamente indicato dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile:

SIEM S.R.L.

Data

Timbro e Firma

SPV SIEM S.R.L.

Data

Timbro e Firma

Allegati N.

(scheda di identificazione del cliente ex D.Lgs. 231/2007, informativa privacy e modulo consensi, modulo dati per fatturazione elettronica)